

MONZILA BINTI SUID

lwn

HARIZ BIN SAID

[Mahkamah Rayuan Syariah Negeri Selangor, YAA Datuk Haji Mohd Radzi Bin Abd Latif (Pengerusi), YA Dato' Haji Mohamad Shakir Bin Abdul Hamid (Ahli Panel) dan YA Dato' Haji Abas Bin Nordin (Ahli Panel) Pada 18 April 2025/ 19 Syawal 1446H]

Kes Semakan Mal No. 2501-A0010-432-0001

[Semakan terhadap perintah menolak permohonan interim nafkah anak, Seksyen 68(1)(2) Enakmen Pentadbiran Agama Islam (Negeri Selangor) 2003 & Arahan Amalan No. 7 Tahun 2014 - Peraturan Semakan di Mahkamah Tinggi Syariah atau di Mahkamah Rayuan Syariah]

ALASAN PENGHAKIMAN

PENDAHULUAN

[1] Prosiding semakan merupakan salah satu mekanisme di dalam sistem kehakiman syariah yang boleh digunakan oleh mana-mana pihak yang terkilan dengan keputusan Hakim Bicara melalui syarat dan tapisan tertentu sebagaimana yang digariskan di dalam undang-undang dan peraturan yang berkuatkuasa.

[2] Bukan semua kes boleh disemak. Kriteria utama semakan, dibuat terhadap khilaf Hakim yang **material** atau bersifat teknikal di mana-mana peringkat prosiding, dilakukan secara berhati-hati melalui penelitian terhadap rekod prosiding kes sahaja dan tanpa kehadiran pihak-pihak kecuali diarahkan oleh Mahkamah. Selain itu, terdapat juga keadaan di mana prosiding semakan

digunakan untuk menyemak perintah interim sebagaimana yang berlaku di dalam kes ini.

FAKTA KES

[3] Pemohon telah memfailkan Notis Permohonan untuk mendapatkan Perintah Interim tentang nafkah anak dan didaftarkan dengan No. Pendaftaran : 2303-H0610-432-0142.

[4] Pihak-pihak telah memfailkan pliding masing-masing. Responden juga turut memfailkan Notis Permohonan Bantahan Awal dan didaftarkan dengan No. Kes Mal : 2311-H0610-483-0787 pada 28/11/2023. Kes ini telah ditolak oleh YA Hakim MTS pada 27/5/2024.

[5] Pada 10/12/2024 Pendaftar Mahkamah telah membacakan keputusan YA Hakim Bicara yang menolak permohonan perintah interim nafkah anak yang dibuat oleh Pemohon.

[6] Terkilan dengan keputusan tersebut, Pemohon telah memfailkan Permohonan Semakan ini memohon :

“Mahkamah menyemak dan mengubah keputusan Hakim MTS di Shah Alam di dalam Negeri Selangor telah dibuat pada 10 Disember 2024 dan memberikan apa-apa arahan yang dikehendaki demi keadilan berdasarkan peruntukan seksyen 68(1)(2) Enakmen Pentadbiran Agama Islam (Negeri Selangor) 2003.”

ALASAN PERMOHONAN

[7] Pemohon menyatakan alasan permohonan sebagaimana di deposkan di perenggan 4 dan 5 Affidavit Sokongan bertarikh 8/1/2025 yang antara lain menyatakan :

- i- Pendaftar tiada membacakan alasan keputusan yang sewajarnya;
- ii- Pemohon tidak diserah sampai Notis Hasrat Memeriksa Balas deponen sama ada oleh Responden atau Mahkamah atas kehendaknya sendiri;
- iii- Mahkamah telah menolak Permohonan Bantahan Awal Responden membatalkan Permohonan Perintah Interim Nafkah Anak yang dipohon oleh pemohon menyebabkan ianya tergantung. Maka keputusan 10/12/2024 menimbulkan perbahasan tentang amalan dan acara Mahkamah sendiri yang berlawanan dengan Enakmen Undang-Undang Keluarga Islam (Negeri Selangor) 2003.

DAPATAN MAHKAMAH RAYUAN SYARIAH

[8] Berdasarkan kepada penelitian kami terhadap rekod prosiding kes ini, terdapat satu isu utama yang akan kami ulas iaitu :

Isu Pertama : Sama Ada YA Hakim Bicara Khilaf Apabila Menolak Permohonan Perintah Interim Nafkah Anak Yang Difailkan Oleh Pemohon

[9] Berdasarkan kepada Alasan Penghakiman YA Hakim Bicara, kami mendapati permohonan interim nafkah anak yang difailkan oleh Pemohon telah ditolak kerana tidak ada kes induk nafkah anak difailkan terlebih dahulu. YA

Hakim Bicara telah merujuk kepada peruntukan seksyen 202 (1) Enakmen Tatacara Mal Mahkamah Syariah (Negeri Selangor) 2003 :

Perintah interim tentang nafkah

202. (1) Tertakluk kepada Enakmen Undang-Undang Keluarga Islam 2003, jika Mahkamah berpuas hati, atas permohonan mana-mana pihak yang berhak mendapat nafkah dalam apa-apa kausa atau perkara, bahawa hal keadaan memerlukan dibuat suatu perintah interim tentang nafkah terhadap orang yang bertanggung menurut Hukum Syarak untuk membayar nafkah, maka Mahkamah boleh membuat perintah sedemikian yang hendaklah berkuat kuasa serta-merta dan terus berkuat kuasa sehingga Mahkamah membuat keputusan atas kausa atau perkara itu.

[10] Berdasarkan penelitian kami terhadap rekod prosiding, Peguam Responden telah mengemukakan bantahan awal berhubung isu ketiadaan kes induk difailkan dan bantahan awal tersebut telah ditolak oleh Mahkamah. Kes kemudiannya telah diteruskan dan diakhirnya Mahkamah telah menolak permohonan interim nafkah anak oleh Pemohon atas alasan yang sama yang telah ditolak oleh mahkamah sebelum ini iaitu ketiadaan kes induk difailkan oleh Pemohon.

NAFKAH ANAK

(11) Pada hemat kami, nafkah anak adalah suatu perkara asas yang sangat penting bagi menjamin kebajikan dan masalah anak tersebut. Syarak menetapkan kewajipan bapa menanggung nafkah. Ini sebagaimana firman Allah S.W.T di dalam surah al-Baqarah ayat 233 yang bermaksud :

وَالْوَالِدَتِ يُرْضِعْنَ أَوْلَدَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُنْتَزِعَهُ الرِّضَاعَةَ وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ ﴿٢٣٣﴾
 لَا تُكَلِّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا لَا تُضَارَّ وِلْدَةٌ بِوِلْدِهَا وَلَا مَوْلُودٌ لَهُ بِوِلْدَةٍ وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ فَإِنْ أَرَادَا فِصَالًا عَنْ تَرَاضٍ
 مِنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ تَسْتَرْضِعُوا أَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ مَا آتَيْتُمْ بِالْمَعْرُوفِ وَاتَّقُوا اللَّهَ
 } وَأَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ

[Surah Al-Baqarah: 233]

Maksudnya : “.....Dan kewajiban bapa pula ialah memberi makan dan pakaian kepada ibu itu menurut cara yang sepatutnya. Tidaklah diberatkan seseorang melainkan menurut kemampuannya. Janganlah menjadikan seseorang ibu itu menderita kerana anaknya dan (jangan juga menjadikan) seseorang bapa itu menderita kerana anaknya.”

[12] Kepentingan kelangsungan nafkah anak ini juga boleh dilihat di dalam pengendalian rayuan di mana sesuatu permohonan penggantungan perintah nafkah anak adalah tidak memadai dengan hanya bersandarkan kepada alasan tidak berpuas hati dengan keputusan hakim tetapi hendaklah disertakan dengan alasan-alasan khusus. Perkara ini sebagaimana diperuntukkan di dalam Arahan Amalan No. 1 Tahun 2005 Penggantungan Pelaksanaan Perintah Sementara Menunggu Rayuan. Kami perturunkan semula Arahan Amalan tersebut seperti berikut :

Saya ingin menarik perhatian Y.A.A kepada keputusan Mesyuarat Arahan Amalan Mahkamah Syariah seluruh Malaysia Bil. 1 Tahun 2005 pada 10hb.-12hb. April 2005 bersamaan 1hb. - 3hb. Rabiulawwal 1426H di Shah Alam, Selangor telah bersetuju dan mengesahkan untuk menerima pakai arahan amalan mengenai Perayu membuat rayuan dengan alasan tidak berpuas hati dengan keputusan Mahkamah yang dirayu dalam kes Mal, menurut Hukum Syarak adalah memadai untuk menggantung pelaksanaan perintah, sementara menunggu keputusan rayuan dan rujukan hendaklah dibuat kepada mana-mana

kes yang telah diputuskan oleh Mahkamah yang lebih tinggi kecuali dalam kes-kes nafkah, upah menyusu, tempat tinggal, hadhanah dan serah anak yang belum mumaiyiz kepada ibu.

[13] Apabila permohonan nafkah interim anak ini tidak diberikan ruang untuk didengar dengan erti kata lain tidak dipertimbangkan oleh YA Hakim Bicara kerana ketiadaan kes induk difailkan, maka kami lebih cenderung berpandangan bahawa hak pihak-pihak untuk didengar telah tidak dilaksanakan dengan cermat oleh YA Hakim Bicara. Sekiranya ketiadaan kes induk difailkan menjadi halangan untuk pihak-pihak didengar dan diberikan pertimbangan boleh sahaja YA Hakim Bicara memerintahkan kes induk tersebut difailkan dan kemudiannya kes ini boleh diteruskan dan dipertimbangkan merit kes.

PRINSIP KEADILAN ASASI

[14] Kami seterusnya menegaskan bahawa **prinsip asas keadilan** yang digunapakai adalah **bahawa kedua-dua pihak hendaklah mempunyai hak untuk didengari**. Hal keadaan ini dapat dilihat dengan jelas melalui hadith Rasulullah SAW ketika mengutuskan Saidina ‘Ali menjawat jawatan Kadi ke Yaman di mana Rasulullah SAW telah bersabda:

فإذا جلس بين يدك الخصمان فلا تقضين، حتى تسمع من الآخر، كما سمعت من الأول

“Apabila datang dua orang yang bertelingkah duduk di hadapan kamu, jangan sekali-kali kamu menghukum sehingga kamu mendengar hujah pihak yang kedua sepertimana yang pertama.”

(Abū Dāud Sulaimān ibn Ash`ath al-Azadī al-Sijistānī, Sunan Abī Dāud, Kitāb al‘Aqdiyah, Bab Ijtihād al-Ra’yu fī al-Qadhā’, no.Hadīth 3592)

Hadis ini menjelaskan bahawa Rasulullah SAW memberi peringatan kepada semua pihak yang terlibat dengan prosiding perbicaraan di mahkamah **supaya memberi perhatian dengan mendengar dari semua pihak di dalam sesuatu perbicaraan sebelum memutuskan sesuatu pertikaian.**

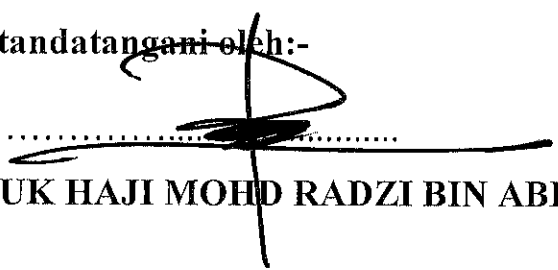
KESIMPULAN

[15] Setelah meneliti rekod prosiding kes kami mendapati keputusan YA Hakim Bicara yang tidak memberikan ruang pendengaran dan pertimbangan kerana ketiadaan kes induk difailkan adalah tidak selamat untuk dikekalkan dan memerlukan kami masuk campur dalam keputusan tersebut.

SETELAH membaca dan meneliti Notis Permohonan, Affidavit, Ekshibit, rekod prosiding kes dan Alasan Penghakiman, **MAKA** kami sebulat suara memutuskan seperti berikut:-

- [1] Permohonan Semakan Pemohon **DIBENARKAN**;
- [2] Perintah Mahkamah Tinggi Syariah dalam Kes Mal No: 2303-H0610-432-0142 **DIBATALKAN**;
- [3] Pemohon diperintah memfailkan kes nafkah induk dalam tempoh empat belas (14) hari dari tarikh hari ini; DAN
- [2] Kes Mal No: 2303-H0610-432-0142 hendaklah diteruskan dan ditetapkan tarikh pendengaran di hadapan YA Hakim Bicara yang lain dalam kadar segera.

Dibaca dan ditandatangani oleh:-

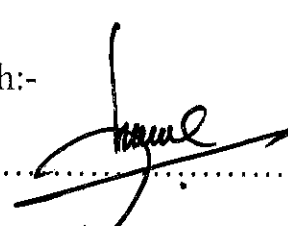
.....

1. YAA DATUK HAJI MOHD RADZI BIN ABD LATIF
Pengerusi
Panel Hakim Mahkamah Rayuan Syariah Selangor

Dipersetujui oleh:-

.....

2. YA DATO' HAJI MOHAMAD SHAKIR BIN ABDUL HAMID
Panel Hakim Mahkamah Rayuan Syariah Selangor

Dipersetujui oleh:-

.....

3. YA DATO' HAJI ABAS BIN NORDIN
Panel Hakim Mahkamah Rayuan Syariah Selangor